Til	Miljødirektoratet, post@miljodir.no	**Deres ref.**	2025/7993
Kopi	Statsforvalteren i Nordland, sfnopost@statsforvalteren.no Brønnøy kommune, arnt.s.saethre@bronnoy.kommune.no	**Vår ref.**	604/26-HJ
Sak	Tilsynssak 2025/4779 (Statsforvalteren i Nordland)	**Dato**	31.08.2026

Søknad om tidsbegrenset unntak etter avfallsforskriften § 19-4

1. Innledning

Statsforvalteren i Nordland har i tilsynssak 2025/4779 påvist avvik hos SHMILs eierkommuner for manglende henteordning ved husstanden for papp- og papiravfall og for glass- og metallemballasjeavfall fra husholdningene, jf. avfallsforskriften kapittel 10a.

- For avviket som gjelder papp- og papiravfall innfører SHMIL henteordning med egen fiberdunk for samtlige husstander i alle 11 eierkommuner, også utenfor pliktområdet, med utplassering innen utgangen av 2027 og uavhengig av utfallet i denne saken.
- For avviket som gjelder glass- og metallemballasje søker SHMIL, på vegne av selskapets 11 eierkommuner, om tidsbegrenset unntak etter avfallsforskriften § 19-4 fra kravet til henteordning i § 10a-5 for husholdninger i tettbygd strøk, med virkning fra vedtaksdato frem til 31. desember 2030 og på bindende vilkår med årlig dokumentasjon (kapittel 6), slik at fraksjonen fortsatt samles inn ved bringeordning. Vi ber om at søknaden avgjøres ved vedtak.

Omlegging til henteordning koster 74 286 kroner per ekstra tonn i SHMILs pliktområde – over 40 ganger det direktoratet selv la til grunn i sine beregninger da kravet ble innført.

Dette tilsvarer en årlig merkostnad på 3,39 mill. kroner, som utgjør en økning i renovasjonsgebyret på 3–4 %.

Forurensningsloven § 2 nr. 4 fastsetter at avfall skal gjenvinnes «med mindre gjenvinning ikke er berettiget ut fra en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold». Avfallsforskriften er gitt med hjemmel i loven, og henteplikten må anvendes innenfor denne avveiningsnormen. For SHMILs område står avveiningen mellom et modellert meruttak på 45,7 tonn i året og en varig innsamlingsoperasjon med ny tungtrafikk i boliggatene. Ni av ti kilo i ruten ordningen må kjøre, er allerede utsortert og samles inn i dag.

Kostnadsbildet følger av geografien. De tettbygde strøkene utgjør små lommer i et vidstrakt og spredtbygd område, fordelt på tre atskilte driftsregioner med lange transportavstander imellom, og innsamlingskapasitet må være operativ i alle tre uansett hvor få tonn den henter. Kostnaden drives derfor av antall stopp og av avstandene mellom dem, ikke av mengden som hentes – og returpunktordningen må uansett videreføres for spredtbygd strøk og fritidsboliger.

I brev av 07.05.2026 (deres ref. 2025/7993) viste direktoratet til § 19-4 som sikkerhetsventil der et krav «slår urimelig ut i konkrete tilfeller», med den uttrykkelige reservasjonen at det skal mye til, og opplyste at det ikke hadde tilstrekkelig informasjon til å vurdere unntak for SHMILs eierkommuner. Denne søknaden gir det manglende grunnlaget: fysisk veide mengder, en uavhengig plukkanalyse, faktiske driftsdata og dokumenterte produksjons- og kostnadsforutsetninger. Nøkkeltall, kilder og datastatus fremgår av Vedlegg 1. Det underliggende produksjons- og kostnadsregnskapet med tilhørende beregningsmodell, der hver forutsetning kan etterprøves, oversendes i sin helhet på anmodning.

2. Mengde- og kostnadsgrunnlag

2.1 Mengdegrunnlag og modellert meruttak

Dagens bringeordning samlet i 2025 inn 579,5 tonn samfengt glass- og metallemballasje via 44 returpunkter tømt 178 ganger. Fordelt etter befolkningsandelen allokeres 375,5 tonn (64,8 %) til tettbygde strøk (pliktområdet), mens 204,0 tonn fra spredtbygde områder og fritidsboliger uansett må videreføres med bringeordning.

Tettbygd strøk, per år	Dagens bringeordning	Modellert henteordning
Innsamlingssteder	44 returpunkter	ca. 8 650 stoppesteder
Tømminger	178	ca. 56 000
Aktive kjøretøydager	Innenfor etablert struktur	225
Beholdere som må anskaffes	–	ca. 9 228
Innsamlet mengde, hele regionen	579,5 tonn	–
Herav spredtbygd strøk og fritidsboliger – fortsatt bringeordning	204,0 tonn	–
Herav tettbygd strøk – gjennom ordningen (64,8 % av befolkningen)	375,5 tonn	421,2 tonn
Teoretisk restpotensial i restavfallet (100 %)	–	91,4 tonn
Realistisk meruttak (fangstrate 50 %)	–	45,7 tonn
Herav glassemballasje / metallemballasje (SSB 90/10-andel)	–	41,1 / 4,6 tonn
Marginalt utbytte per stopp	–	0,8 kg
Annualisert merkostnad	–	3,39 mill. kr
Kostnad per ekstra tonn	–	74 286 kr

2.2 Driftsmodell, tømmefrekvens og kostnadsdrivere

Den samlede annualiserte merkostnaden for henteordningen i tettbygd strøk er beregnet til 3,39 mill. kroner per år. Av dette utgjør den annualiserte investeringen i ca. 9 228 beholdere om lag 0,40 mill. kroner (avskrevet over 12 år med 4 % kalkulasjonsrente), mens 2,99 mill. kroner gjelder årlig rutedrift og transportkapasitet.

Driftskostnaden følger direkte av produksjonsmodellen (jf. Vedlegg 1):

- Tømmefrekvens: Tømming hver åttende uke, tilsvarende 6,5 runder årlig, gir om lag 56 000 tømmestopp per år ved de ca. 8 650 stoppestedene.
- Produksjon: Med en forutsetning på 250 stopp per kjøretøydag krever ordningen om lag 225 aktive kjøretøydager per år, fordelt på tre driftsregioner.
- Enhetskostnad: Modellen innebærer en gjennomsnittlig driftskostnad på om lag 13 300 kroner per aktiv kjøretøydag, beregnet som et vektet gjennomsnitt av kostnadsforutsetningene for de tre driftsregionene.

Kostnaden er dermed i hovedsak stopp- og kapasitetsdrevet. Ruten må kjøres og stoppene gjennomføres uavhengig av hvor lite ekstra materiale ordningen faktisk fanger. Med et modellert

meruttak på 45,7 tonn tilsvarer dette i gjennomsnitt bare om lag 0,8 kg ekstra glass- og metallemballasje per tømmestopp, eller 5,3 kg per stoppested i året.

2.3 Forutsetninger og sensitivitet

Beregningen representerer et gunstig, men betinget referansescenario for henteordningen (Modell A).

Driftsmodellen forutsetter at kapasitet kan leies fleksibelt per aktiv kjøretøydag i Sandnessjøen og Brønnøysund. Dersom slik fleksibel kapasitet ikke er tilgjengelig i markedet og det i stedet må etableres og bemannes fast regional kapasitet, øker modellert kostnad til mellom 97 320 og 109 298 kroner per ekstra tonn.

Resultatet er også testet for variasjoner i ruteytelse og tømmefrekvens. Ved det modellerte meruttaket på 45,7 tonn varierer enhetskostnaden i Modell A fra om lag 59 000 til 110 000 kroner per ekstra tonn. Sensitivitetsanalysen viser dermed at det høye kostnadsnivået ikke er avhengig av én enkelt forutsetning om ruteytelse eller tømmefrekvens, men består gjennom hele det testede spennet.

3. Kostnaden i kontekst

3.1 Kostnaden i nasjonal kontekst

Miljødirektoratets konsekvensutredning la til grunn en nasjonal merkostnad på om lag 1 475 kroner per ekstra tonn utsortert i 2020-priser, tilsvarende om lag 1 810 kroner i 2025-priser.[1] SHMILs modellerte kostnad er 74 286 kroner per ekstra tonn. Tallene har ikke fullt ut samme systemgrense og brukes derfor som størrelsesorden, ikke som en direkte en-til-en-sammenligning. Forskjellen er likevel betydelig.

Selv dersom henteordningen skulle fange hele det modellerte restpotensialet på 91,4 tonn, faller kostnaden bare til 37 143 kroner per ekstra tonn. Kostnadsbildet skyldes dermed ikke alene fangstforutsetningen på 50 prosent.

3.2 Kostnad per husholdning

I beslutningsgrunnlaget for kapittel 10a ble samlet gebyrvirkning av de nye kravene anslått til 15–20 kroner per husstand per år i 2020-priser, tilsvarende om lag 18–25 kroner i 2025-priser. Under høringen anslo BIR 40–45 kroner per husstand.[2] Miljødirektoratet viste samtidig til relativt stor usikkerhet i kostnadsanalysen.

SHMILs modellerte årlige ressurskostnad på 3,39 mill. kroner tilsvarer illustrativt om lag 226 kroner per husholdningsabonnement dersom kostnaden fordeles på om lag 15 000 abonnementer. Dette er ikke et anslag på faktisk gebyrøkning; eventuell produsentfinansiering og den endelige fordelingen etter selvkostregelverket vil påvirke gebyret.

3.3 Geografien bak kostnadsbildet

SHMILs pliktområde er ikke ett sammenhengende byområde. De tettbygde områdene er fordelt på tre atskilte driftsregioner, med betydelige transportavstander og fergesamband i regionen. Pliktområdet omfatter 26 456 innbyggere, mens det samlede tettbygde arealet utgjør om lag 20 km² av mer enn 9 400 km² i eierkommunene – rundt 0,2 prosent av totalarealet.

Henteordningen kan derfor ikke organiseres som én sammenhengende bynær rute. Kjøretøy- og bemanningskapasitet må være tilgjengelig regionalt, selv om tilleggsmengden er begrenset. Oppdelingen på tre driftsregioner, kombinert med lav tilleggsmengde, forklarer en vesentlig del av produksjonsbehovet beregnet i kapittel 2.

[1] Miljødirektoratet, rapport M-2021 | 2021, vedlegg 1, tiltak UH4 «Henteordning for glass- og metallemballasje for alle husstander». Prisjustert fra 2020- til 2025-kroner med SSBs konsumprisindeks.
[2] Miljødirektoratets oppdragssvar til Klima- og miljødepartementet 27.11.2023 (saksnr. 2020/11489), omtale av høringsinnspill fra BIR og Bergen kommune.

3.4 Vurderte alternativer

SHMIL har vurdert om henteplikten kan løses med mindre ressurskrevende løsninger:

- Fellesbeholdere: Er allerede etablert ved borettslag, sameier og andre naturlige brukerfellesskap der forholdene ligger til rette. Slike løsninger dekker likevel bare en begrenset del av abonnentgrunnlaget og reduserer derfor ikke hoveddelen av produksjonsbehovet.
- Bunntømte fellespunkter: Vil kreve et nytt punktnett med standplasser, grunnarbeider, vinterdrift og kranbilkapasitet i tre regioner. I spredt småhusbebyggelse begrenser nærhetskravet hvor mange abonnenter som kan samles om hvert punkt. Løsningen er derfor vurdert som en omfattende systemomlegging med betydelige etablerings- og driftsbehov, fremfor et enkelt kostnadsreduserende alternativ.
- Samkjøring med øvrige fraksjoner: Glass- og metallemballasje lar seg ikke innpasse i den planlagte kammer- og rutestrukturen. Fraksjonen vil derfor kreve særskilt innsamlingskapasitet, enten som egen rute eller annen dedikert løsning.

På denne bakgrunnen er Modell A brukt som referanse: en ordinær henteordning med et gunstig, men betinget driftsopplegg.

4. Nytte og kvalitet

4.1 Dagens ordning leverer høy materialkvalitet

Det er ikke dokumentert et lokalt kvalitetsproblem som i seg selv tilsier systemskifte. Mottaksdata fra Sirkel Glass for 2025 viser en gjennomsnittlig kontamineringsgrad på om lag 4 prosent, mot 13,77 prosent i det nasjonale sammenligningsgrunnlaget.[3] Den uavhengige plukkanalysen fra Iris Produksjon viste samtidig 93,9 prosent riktig sortert materiale, på nivå med eller noe over de sammenlignede nordnorske selskapene med henteordning (jf. Vedlegg 2).

Dagens bringeordning leverer dermed en dokumentert ren materialstrøm.

4.2 Mengdeeffekten av henteordning er usikker

Henteordning kan gjøre kildesorteringen enklere og øke utsorteringen, men størrelsen på effekten i SHMILs område er ikke dokumentert. Meruttaket på 45,7 tonn er et modellscenario basert på 50 prosent fangst av beregnet restpotensial, ikke en målt lokal effekt av henteordning.

For metallandelen er tilleggseffekten dessuten ytterligere begrenset. Av det modellerte meruttaket utgjør metallemballasje 4,6 tonn, og SHMILs restavfall gjennomgår allerede maskinell ettersortering der metall sorteres ut nedstrøms.[4] SHMIL påberoper seg ikke dette som oppfyllelse av kravene i kapittel 10a – men den delen av meruttaket som ikke har noen annen gjenvinningsvei i dag, er i praksis glassandelen på 41,1 tonn.

Miljødirektoratet har også påpekt at andre forhold enn innsamlingsmetodikken kan påvirke måloppnåelsen, og at resultatkravene kan være krevende å nå selv med henteordning. En vesentlig tilleggseffekt kan derfor ikke behandles som en sikker følge av metodeendringen alene.

4.3 Resultatgapet skal følges opp

Forskriften stiller både krav til innsamlingsmetode og til utsorteringsandel. SHMILs foreløpige beregningsgrunnlag indikerer en utsorteringsandel på om lag 80 prosent, mot resultatkravet på 85 prosent fra 2028. Estimatet bygger på 2025-grunnlaget og er ikke en endelig regional utsorteringsandel.

[3] Sirkels mottaksrapportering for SHMILs leveranser (2025); nasjonalt sammenligningstall fra Sirkels Bevaringskraftrapport 2025. Jf. Vedlegg 1.
[4] Dokumentert ved sorteringstest, jf. Vedlegg 1; testen skiller ikke metallemballasje fra annet metall.

Gapet skal møtes med målrettede forbedringer av punktdekning og tilgjengelighet, informasjon og avviksoppfølging, samt systematisk måling og årlig rapportering. Unntaksperioden vil vise hvor langt gapet kan lukkes innenfor dagens ordning, før det bindes ressurser i en permanent ny struktur.

5. Rettslig vurdering etter avfallsforskriften § 19-4

5.1 Rettslig utgangspunkt

Avfallsforskriften § 19-4 gir Miljødirektoratet adgang til å gjøre unntak fra forskriftens bestemmelser i det enkelte tilfellet. I brev av 07.05.2026 viste direktoratet til bestemmelsen som en sikkerhetsventil der et krav «slår urimelig ut i konkrete tilfeller», samtidig som det ble presisert at det skal mye til.

SHMIL legger denne terskelen til grunn. Søknaden bygger ikke på at henteordning generelt er et urimelig krav, men på de konkrete virkningene kravet får i SHMILs område.

5.2 Forholdsmessighetsavveiningen

Forurensningsloven § 2 nr. 4 bygger på en avveining av miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold. Etter SHMILs vurdering er denne avveiningen relevant når det skal vurderes om henteplikten i § 10a-5 får et urimelig utslag i det konkrete tilfellet.

Nyttesiden	Belastningssiden
Modellert meruttak 45,7 tonn per år, tilsvarende om lag 0,8 kg per tømmestopp.	Annualisert ressurskostnad 3,39 mill. kroner, tilsvarende 74 286 kroner per ekstra tonn.
Nær ni av ti kilo i den nye ruten samles allerede inn separat i dagens ordning.	Om lag 9 228 nye beholdere, 56 000 tømmestopp og 225 aktive kjøretøydager per år, fordelt på tre driftsregioner.
Dokumentert høy materialkvalitet i bringeordningen, og usikkerhet om størrelsen på tilleggseffekten av henteordning.	Økt tungtransport med tilhørende støy, vei-, dekk- og bremseslitasje og partikkelutslipp.
–	Returpunktordningen må fortsatt betjene spredtbygde områder og fritidsboliger.

Etter SHMILs vurdering viser dette et betydelig misforhold mellom den forventede tilleggseffekten og den samlede økonomiske, ressursmessige og miljømessige belastningen ved omleggingen.

5.3 Konklusjon

SHMIL mener at kombinasjonen av begrenset og usikkert meruttak, høy kvalitet i dagens separate innsamling, betydelig ressursbruk og et kostnadsnivå vesentlig over forutsetningene i det nasjonale beslutningsgrunnlaget tilsier at henteplikten får et urimelig utslag i dette konkrete tilfellet.

På denne bakgrunnen søker SHMIL om et tidsbegrenset unntak etter § 19-4, med resultatoppfølging og vilkår som beskrevet i kapittel 6.

6. Vilkår og tidsplan

SHMIL søker unntak fra metodekravet i § 10a-5, ikke fra resultatkravene i kapittel 10a. I unntaksperioden vil dagens separate innsamling videreføres og resultatene følges systematisk.

6.1 Forpliktelser i unntaksperioden

SHMIL forplikter seg til å:

1. **Videreføre og forbedre bringeordningen**, herunder punktdekning, tilgjengelighet, sensorstyring, informasjon og avviksoppfølging der dokumenterte behov tilsier det.

2. **Følge mengde og kvalitet årlig**, med strukturert oppfølging av innsamlet mengde, materialkvalitet og utviklingen i ordningen.
3. **Dokumentere utsorteringsandelen fra 2028** etter gjeldende beregningsmetode og rapportere resultatene årlig til Miljødirektoratet og Statsforvalteren. Dersom utsorteringsandelen er lavere enn 85 prosent, skal korrigerende tiltak vurderes og iverksettes.
4. **Evaluere resultatene i 2029**, herunder effekten av gjennomførte forbedringstiltak og behovet for ytterligere tiltak eller endringer i innsamlingsstrukturen.
5. **Oppdatere beslutningsgrunnlaget for teknologi og behandlingsløsninger** innen utgangen av 2029, med vurdering av tilgjengelig teknologi, utbytte, kvalitet, kostnad, driftsstabilitet og regulatorisk anvendbarhet.

6.2 Hvorfor unntaket søkes frem til 31. desember 2030

Tidsperioden gir SHMIL to fulle år med dokumentasjon mot resultatkravet fra 2028, samtidig som effekten av forbedringene i dagens ordning kan måles før det treffes beslutning om en varig ny innsamlingsstruktur.

Perioden gir også rom for å oppdatere vurderingen av innsamlings- og sorteringsteknologi. Miljødirektoratet har i beslutningsgrunnlaget for kapittel 10a selv vist til forventet teknologi- og markedsutvikling og fremhevet betydningen av teknologinøytrale virkemidler som ikke hindrer nye løsninger.

Et tidsbegrenset unntak frem til 2030 gir dermed mulighet til å følge faktisk resultatoppnåelse, prøve målrettede forbedringer og oppdatere teknologi- og kostnadsgrunnlaget før betydelige ressurser bindes i en varig innsamlingsstruktur.

7. Søknad og videre prosess

SHMIL IKS søker på vegne av sine 11 eierkommuner om tidsbegrenset unntak etter avfallsforskriften § 19-4 fra kravet til henteordning i § 10a-5 for glass- og metallemballasje fra husholdninger i tettbygd strøk, fra vedtaksdato til 31. desember 2030, på vilkår og med resultatoppfølging som beskrevet i kapittel 6. Vi ber om at søknaden avgjøres ved vedtak. Der opplysninger i SHMILs henvendelse av 15.01.2026 avviker fra denne søknaden, legges denne søknaden til grunn.

Statsforvalteren i Nordland er anmodet om å stille oppfølgingen av avviket for glass- og metallemballasje i bero til søknaden er avgjort.

Søknaden vedlegges: nøkkeltall, kilder og datastatus (Vedlegg 1) og plukkanalysen for 2025 (Vedlegg 2). Det underliggende produksjons- og kostnadsregnskapet og beregningsmodellen holdes tilgjengelig og oversendes på anmodning.

Med vennlig hilsen

Håkon Johansen
Administrerende direktør, SHMIL IKS